

UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



00001819

Resolución Directoral N°.....

Tocache,

13 JUN 2025

VISTO:

El memorando N°0597-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 02 de junio de 2025, el Informe Preliminar N°011-2025-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 30 de mayo de 2025 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (24) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N°003233 fecha 21/12/2024, se resuelve en su ARTICULO 1.-**INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, al Prof. **Eusebio Teófilo Flores Carranza**, docente (e) I.E N°0458, del C.P Tananta del distrito y provincia de Tocache, región San Martín;presuntamente, ha transgredido por acción su **deber** (no ha cumplido con su asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo, configurándose abandono de cargo las fechas 16, 17, 18, 19/09/2024) en el ejercicio de la función docente, considerados como grave y muy grave.

Que, mediante Oficio N°086-2024-DIE-PSM-N°0458-T fecha 23/09/2024, el Prof. Milber Coronel Delgado, director IE N°0458, refiere: "(...) hacerle de conocimiento que el Prof. Eusebio Flores Carranza, en calidad de contratado a cargo del aula 4°A nivel primaria, desde el lunes 16 al 19 de setiembre de 2024, NO ASISTIO a su centro de trabajo tal como se muestra en el control de asistencia que se adjunta profesores año lectivo-2024. Asimismo, se indica que el profesor en mención hasta la fecha NO presenta ninguna justificación, el mismo que nos amparamos en la Resolución Viceministerial N°081-2023-MINEDU".

Que, mediante Informe N°379-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRR.HH fecha 30/09/2024, la Resp. Gestión de Recursos Humanos, refiere:

Que, el director IE N°0458-Tananta, informó con el Oficio N°086-2024-D-IEPSM-N°0458-T, el reporte de inasistencias injustificadas del docente contratado Eusebio Flores Carranza, del nivel primaria por 04 días consecutivos (del 16 al 19 del mes de setiembre de 2024). Según la Ley de Reforma Magisterial N°29944 en su art.- 49 Destitución, inciso i) incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un periodo de (2) meses.

Que, mediante VIR-202533992 fecha 21/05/2025, al docente en PAD presenta su descargo y menciona; (...) señora presidente de la comisión, manifiesto que los días 16, 17, 18 y 19 de setiembre del 2024, estuve en tratamiento médico conforme lo acredito con el Certificado Médico, expedido por Jhon J. Carbajal Araujo – Médico Cirujano con fecha 16 de setiembre del 2024, es por ello que no he concurrido a mi labor docente en la II.EE N° 0458 – Tananta, distrito de Tocache, provincia de Tocache, región San Martín, la prueba indubitable que determina mi inasistencia cuestionada en el certificado médico que adjunto al presente descargo. En cuanto que en su oportunidad no he presentado algún documento subsanando o regularizando las fechas que se me imputan en mi contra, fue por la misma razón que me encontraba delicado de salud los días 16, 17, 18 y 19 de setiembre del 2024. No tengo antecedentes de sanciones o procesos administrativos disciplinarios anteriores, lo que acredita mi compromiso con la función educativa. No se aprecia como es que los hechos que se me atribuyen en la Resolución Directoral N° 3233 de fecha 21 de diciembre del 2024, señalados en la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, limitándose a señalar los antecedentes.

actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría)

Por último, se menciona en el T.U.O de la Ley N°27444 (LPAG) Art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad "La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable". Se refiere a que; la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.

Que, es de verse que el Prof. **Eusebio Teófilo Flores Carranza**, docente (e) I.E N°0458, del C.P Tananta del distrito y provincia de Tocache, no ha vulnerado la **Ley N°29944, ni los artículos: art.- 40 literal e) Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo y q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia**, (concordante con el D.S. N°004-2013-ED que aprueba el Reglamento la Ley de la reforma Magisterial, establece: **Art.- 145° Tardanzas e inasistencias 145.1** La tardanza es el ingreso del profesor al centro de trabajo después de la hora establecida. **145.2 Se considera como inasistencia al centro de labores: a) La no concurrencia al centro de trabajo.**

Hechos que son pasibles de sanción de acuerdo a lo prescrito en: el primer párrafo y literal e) del artículo 48° de la Ley de la Reforma Magisterial establece: **Art.- 48° Cese Temporal.-** Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, **deberes**, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. **Literal e)** Abandonar el cargo injustificadamente al centro de trabajo por más de 03 días consecutivos o 05 días discontinuos en un periodo de dos meses.

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito** suficiente para **imponer sanción administrativo disciplinario** al Prof. **Eusebio Teófilo Flores Carranza**, docente (e) I.E N°0458, del C.P Tananta del distrito y provincia de Tocache, porque NO se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición; en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el archivo correspondiente del presente PAD. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso no ha vulnerado según Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial, artículos **Art.- 40 literal, e), q) y Art.- 48** primer párrafo literal e).

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- ABSOLVER del proceso administrativo disciplinario, al Prof. **Eusebio Teófilo Flores Carranza**, docente (e) I.E N°0458, del C.P Tananta del distrito y provincia de Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente**, debiéndose **disponer el archivo correspondiente** de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe. Por lo tanto, **EXHORTESE** al docente a cumplir con los plazos de presentación del Certificado Médico según R.V N° 081-2023-MINEDU "Norma Técnica "Disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley de Reforma Magisterial", bajo responsabilidad.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado al Prof. Eusebio Teófilo Flores Carranza, identificado DNI N° 32610040, domicilio real en el Caserío de Cushuru – distrito y provincia de Pomabamba, departamento de Ancash, numero de celular 91782826,

61810500

00001819

correo electrónico wrobleu83@gmail.com, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°. - ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.



ISP/DUGEL
MDP/PCPPADD
MACA/RD
MPMR/ST



Regístrese y Comuníquese,

[Handwritten Signature]
Dña. Isela SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL TOCACHE - ATENCIÓN AL USUARIO

NOTIFICACION N° 073-2025

ANTECEDENTE : Informe Preliminar N° 011-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/CPADD
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 13-06-2025

De conformidad con el artículo 18° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

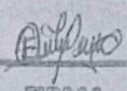
1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL-T N° 1819-2025, donde resuelve:
ABSOLVER del proceso administrativo Disciplinario.

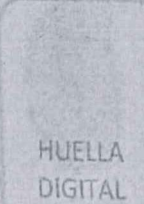
A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE:: EUSEBIO TEOFILO FLORES CARRANZA
CARGO: DOCENTE
CONDICIÓN CONTRATADO
CENTRO DE TRABAJO: I.E N° 0458 - TANANTA
LUGAR: TOCACHE-

CORREO ELECTRÓNICO: eusebio.flores24p@gmail.com

FECHA NOTIFICACIÓN : 03/07/2025 **HORA:** 4 pm


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO

Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

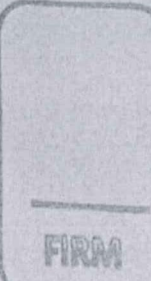
C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

FECHA:


FIRMA


HUELLA DIGITAL